

[31] [통보] 사항

1. 제 목 : 대피공간 방화구획 설계 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

‘(주)엔에치에프 제11호 공공임대 위탁관리 부동산 투자회사(이하 “공공임대리츠 제11호”라 한다)’와 ‘(주)엔에치에프 제13호 공공임대 위탁관리 부동산 투자회사(이하 “공공임대리츠 제13호”라 한다)’는 [표 57]과 같이 아파트 건설공사 계약을 각각 체결하였고,

[표 57] 공공임대리츠 제11호 및 제13호 계약 현황

(단위 : 백만 원)

구분	공사명	계약일	계약자	계약금액	입찰방법
공공임대리츠 제11호	(공공임대리츠) ●●●● A-3BL 아파트 건설공사 1공구	2017. 6.28.	뽕뽕건설 주식회사 외 5개사 ⁴⁸⁾	115,411	기술공모형입찰 ⁴⁹⁾
공공임대리츠 제13호	(NHF제13호) ■■■■ B-3BL 아파트 건설공사 1공구	2017.12.28.	뽕뽕건설 주식회사 외 5개사 ⁵⁰⁾	156,300	기술공모형입찰

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

公社는 공공임대리츠 제11호 및 공공임대리츠 제13호의 자산관리자⁵¹⁾로서 위 [표 57]의 아파트 건설공사 전반을 관리하고 있다.

48) 주식회사 * * 토건, 주식회사* * 엔지니어링건축사사무소, 주식회사 * * 종합건축사사무소, 주식회사 * * 앤이, 주식회사 * * 이씨

49) 발주기관이 작성하여 교부한 기본설계서와 입찰안내서에 따라 입찰자가 공사비 절감방안, 공기단축방안, 공사관리방안 등을 제안하는 기술제안서를 작성하여 입찰서와 함께 제출하는 입찰로서, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제98조에 따른 기본설계 기술제안입찰방식이다.

50) (주) * * , 주식회사* * 엔지니어링건축사사무소, (주) * * * 건축사사무소, 주식회사 * * 이씨, (주) * * * 앤씨

51) 부동산의 취득·개발·임대·관리·개량·처분 등 자산관리를 위탁받은 자로서, 공공임대리츠가 가지는 입찰 및 공사의 모든 채권(권리) 및 채무(의무)를 대행하여 행사하는 자를 말한다.

「건축법시행령」 제46조제4항에 따라 아파트⁵²⁾에 설치하는 대피공간⁵³⁾은 실내의 다른 부분과 내화구조⁵⁴⁾로 된 바닥·벽 및 갑종방화문으로 구획(이하 “방화구획”이라 한다)되어야 한다.

「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제3조제1호에 따르면 벽돌조로 된 벽은 그 두께가 19센티미터(이하 “1.0B 쌓기”라 한다) 이상인 경우 내화구조로 인정하고 있다.

따라서, 대피공간의 벽을 벽돌조로 계획할 때는 내화구조에 적합하도록 1.0B 쌓기 이상으로 하여야 한다.

한편, 공공임대리츠 제11호 및 공공임대리츠 제13호의 입찰안내서 ‘제 1장 일반 사항’에 따라 계약상대자는 계약상대자가 작성한 설계도서가 관련 법령 등에 위배될 경우 이를 즉시 수정·보완하여야 하며, 이에 대한 비용은 계약상대자의 부담으로 하도록 하고 있다.

가. ○○○○지구 A-3BL 아파트 대피공간 벽체에 관한 사항

○○○○지구 A-3BL의 대피공간 벽 중 발코니와 면한 벽은 [표 58]과 같이 그 두께가 9센티미터⁵⁵⁾(이하 “0.5B 쌓기”라 한다)로 되어 있어, 관련 법령 등에서 정한 내화구조 기준에 부합되지 않는다.

52) 공동주택 중 주택으로 쓰는 층수가 5개 층 이상인 주택을 말한다.

53) 공동주택 중 아파트로서 4층 이상인 층의 각 세대가 2개 이상의 직통계단을 사용할 수 없는 경우 발코니에 인접 세대와 공동으로 또는 각 세대별로 설치하여야 하며, 대피공간은 실내의 다른 부분과 내화구조로 된 바닥벽 및 갑종 방화문으로 구획되어야 한다.

54) 화재에 견딜 수 있는 성능을 가진 구조로서 「건축물의 피난방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제3조에 적합한 구조를 말한다.

55) 벽돌조 벽의 양쪽 마감두께를 제외한 벽돌의 두께이다.

[표 58] ○○○○지구 A-3BL 대피공간의 0.5B 쌓기 계획 현황

지구 및 블록	유형 (세대수)	0.5B 쌓기 계획세대 현황	대피공간 평면도 (84A)	입주자 모집공고시 ⁵⁶⁾ 팸플릿의 대피공간
○○○○ A-3BL	공임리츠 (818호)	618호 74A-160호 84A-323호 84B- 68호 84C-131호		

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

한편, 벽돌조 벽을 1.0B 쌓기로 변경할 경우, 발코니 및 대피공간의 범상 바닥 면적⁵⁷⁾에는 변경이 없으나 실제 사용 가능한 발코니 및 대피공간의 바닥 면적 (이하 “유효면적”이라 한다)이 줄어드는 결과를 초래하게 되므로 해당 부위 벽의 두께는 그대로 유지하면서 내화구조에 적합하도록 재료의 변경이 요구된다.

나. ■■■■권 B-3BL 아파트 대피공간 벽체에 관한 사항

■■■■권 B-3BL의 대피공간 벽 중에서 침실과 면한 벽은 [표 59]와 같이 [철근콘크리트 300mm + 단열재 80mm + 벽돌조 벽 0.5B 쌓기]로 구성되어 있으며, 단열재는 0.5B 쌓기 뒷면에서부터 침실까지 연결되어 있는 구조이다.

[표 59] ■■■■권 B-3BL 대피공간의 0.5B 쌓기 계획 현황

지구 및 블록	유형 (세대수)	0.5B 쌓기 계획세대 현황	대피공간 평면도 (84B)	비고
■■■■ B-3BL	공임리츠 (1,006호)	180호 74B- 90호 84B- 90호		입주자 모집공고 미시행

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

56) 2017.10.19. 입주자 모집공고를 시행하였다.

57) 발코니 및 대피공간의 바닥면적은 외벽의 중심선으로부터 노대 등의 끝부분까지의 면적을 말한다.

그러나 화재 발생으로 인해 단열재가 연소되는 경우, 0.5B 쌓기 벽돌조 벽의 뒷면이 열 및 연기로부터 직접 영향을 받게되므로 침실과 면한 대피공간의 벽은 0.5B 쌓기로 보는 것이 타당한 것으로 판단되므로, ■■■■■권 B-3BL의 침실과 면한 대피공간의 벽은 법령에서 정한 내화구조에 적정하게 계획었다고 보기 어렵다.

그 결과, ○○○○○지구 A-3BL과 ■■■■■권 B-3BL은 대피공간의 벽체가 화재확산 방지를 위한 법령기준을 준수하지 못하였고, 화재 발생시 입주민의 안전을 담보하지 못하는 결과를 초래하였다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

① ○○○○○지구 A-3BL 계약상대자에게 계약상대자의 부담으로 발코니와 대피공간에 대한 유효면적의 변경 없이 대피공간 재설계 및 시공을 요구하시기 바라며 ② ■■■■■권 B-3BL 계약상대자에게도 계약상대자의 부담으로 대피공간 재설계 및 시공을 요구하시기 바랍니다(통보).